ADI 2957-6

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Coordenadoria de Registros
e Informações Processuais
04/08/2003 13:23 99212

ADI - 2957

O **Procurador-Geral da República** vem, respeitosamente, perante essa Egrégia Corte, com fundamento no art. 103, inciso VI, da Constituição Federal, e na Lei n.º 9.868, de 10 de novembro de 1999, propor **AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE,** a fim de ver declarada a inconstitucionalidade do artigo 12 e seu parágrafo único, da Lei nº 11.481, de 17 de julho de 2000, do Estado de Santa Catarina, que institui o Programa Catarinense de Recuperação Fiscal – REFIS/SC.

2. Eis o inteiro teor da norma impugnada:

"Art. 12. Fica suspensa a pretensão punitiva do Estado, referente aos crimes previstos nos arts. 1º e 2º, da Lei nº 8.137, de 27

de dezembro de 1990, e no art. 95 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, durante o período em que a pessoa jurídica relacionada como agente dos aludidos crimes estiver incluída no REFIS/SC, ainda que tal opção se dê após o recebimento da denúncia criminal.

Parágrafo único – Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos neste artigo quando a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive acessórios, que tiverem sido objeto de concessão de parcelamento, ainda que tal opção se dê após o recebimento da denúncia criminal".

3. A presente propositura atende à representação formulada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Santa Catarina.

4. A lei estadual ora vergastada foi editada sob os auspícios da MP nº 1.923, de 6 de outubro de 1999, que se converteu na Lei nº 9.964, de 10/04/00, a qual instituiu o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS, destinado a promover a regularização de créditos da União, decorrentes de débitos de pessoas jurídicas, relativos a tributos e a contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

5. O artigo 12, da Lei nº 11.481, de 17 de julho de 2000, afronta o disposto no artigo 22, I, da Constituição Federal, pelas razões a seguir expostas.

6. No intuito de regularizar créditos tributários do Estado de Santa Catarina, instituiu-se o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS/SC), por meio da retrocitada lei. Tal programa consiste no parcelamento dos débitos fiscais relativos a determinados impostos correspondentes a fatos geradores ocorridos até 31/12/1999, num alcance amplo, atingindo, dessa forma, créditos ainda não constituídos, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não e com exigibilidade suspensa ou não, inclusive créditos decorrentes da falta de recolhimento do imposto declarado ou devido substituição por responsabilidade ou substituição tributária.

7. Durante a tramitação legislativa, o projeto da lei em comento (Projeto nº 0124.5/00) sofreu algumas emendas e dentre essas, destaca-se a Emenda Aditiva nº 7, que instituiu causas de suspensão e de extinção do exercício do *jus puniendi* estatal com relação aos crimes praticados contra as sistemas tributário e previdenciário. Adicionou-se o artigo 12, com um único parágrafo, à Lei nº 11.481/00.

8. Tal artigo é incompatível com a Constituição vigente, pois sobre o assunto compete exclusivamente à União legislar, qual seja: direito penal: "*Art. 22 – Compete privativamente à União legislar sobre: I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho*".

9. Ao instituir a suspensão ou a extinção da punibilidade para os crimes previstos nos arts. 1º e 2º, da Lei nº 8.137/90, e art. 95, da Lei 8.212/91 (atual artigo 168-A, CP), o dispositivo estadual invadiu a competência da União, tratando de matéria penal.

10. Sob o aspecto da política criminal, a parte final do artigo 12 e de seu parágrafo único deprecia completamente o esforço que o Estado faz para combater a sonegação de impostos e a impunidade. Pela

leitura do dispositivo, até mesmo depois da denúncia, se a pessoa jurídica cadastrar-se no Programa de Recuperação Fiscal do Estado, ela terá sua conduta ilícita atingida pela suspensão da pretensão punitiva e pela extinção da punibilidade.

11. E, ainda, a aludido artigo 12 desconsidera a plena eficácia da norma contida no artigo 15, da Lei 9.964/00, que instituiu causa de suspensão da pretensão punitiva do Estado, durante o período em que a pessoa jurídica estiver inclusa no REFIS:

> "Art. 15. É suspensa a pretensão punitiva do Estado, referente aos crimes previstos nos arts. 1° e 2° da Lei n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e no art. 95 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, durante o período em que a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no Refis, desde que a inclusão no referido Programa tenha ocorrido antes do recebimento da denúncia criminal.
> § 1º A prescrição criminal não corre durante o período de suspensão da pretensão punitiva.
> § 2° O disposto neste artigo aplica-se, também:
> I – a programas de recuperação fiscal instituídos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, que adotem, no que couber, normas estabelecidas nesta Lei;
> II – aos parcelamentos referidos nos arts. 12 e 13.
> § 3° Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos neste artigo quando a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive acessórios, que tiverem sido objeto de concessão de parcelamento antes do recebimento da denúncia criminal"(grifo nosso).

12. Cumpre-nos salientar que foi concedida liminar, com eficácia *ex nunc*, pelo Desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Sérgio Paladino, no processo nº **2002.014465-2**, uma vez que a norma em comento extrapolou competência legislativa estadual.

13. Posto isso, requer o Procurador-Geral da República – uma vez colhidas as necessárias informações e ouvido o ilustre Advogado-Geral da União, nos termos do art. 103, § 3.º, da Constituição da República – vista dos autos para manifestação e, ao final, seja julgado procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 12 e seu parágrafo único, da Lei 11.481, de 17 de julho de 2000 por contrariar o artigo 22, I, da Constituição Federal.

Brasília, 30 de julho de 2003.

CLAUDIO FONTELES
PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

Yvone de Deus

PGR nº 1.00.000.008817/2001-60